

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

КОММЕРЧЕСКИЕ КОРПОРАЦИИ

Б1.В.10

год набора – 2025

**Код и наименование
направления подготовки:**

40.04.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:**

магистратура

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:**

Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)

Форма (формы) обучения:

очная, очно-заочная, заочная

Квалификация:

магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 16 от «17» апреля 2025 года.

Авторы:

Ельникова Е.В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Ершова И.В. – доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Лаптев В.А. – доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Чернишкина Г. Н. – кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия, почётный работник высшего профессионального образования РФ

Ельникова Е.В., Ершова И.В., Лаптев В.А.

Коммерческие корпорации: рабочая программа учебной дисциплины /

Ельникова Е.В., Ершова И.В., Лаптев В.А. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины(модуля) «Коммерческие корпорации» является подготовка высококвалифицированных специалистов в области корпоративного права, способных квалифицированно применять нормы корпоративного законодательства в практической деятельности.

Задачами дисциплины(модуля) «Коммерческие корпорации» являются:

- ознакомление с легальным и доктринальными подходами к определению корпорации в России и иных государствах; системой коммерческих корпораций и основными правовыми регуляторами правового статуса;

- формирование представлений о способах создания и прекращения коммерческих корпораций, системе корпоративных прав и обязанностей их участников и способах их защиты;

- изучение, содержания и структуры корпоративного управления и корпоративного контроля в коммерческих корпорациях, специфики гражданско-правовой ответственности членов органов корпоративного управления.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина(модуль) «Коммерческие корпорации» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В. образовательной программы высшего образования «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)».

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Актуальные проблемы предпринимательского права», «Субъекты предпринимательской деятельности», «Информационное обеспечение предпринимательской деятельности».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам изучения дисциплины (модуля) «Коммерческие корпорации» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС:

Универсальные компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;

Профессиональные компетенции:

ПК- 1. Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины)
Тема 1. Понятие и правовое регулирование корпоративных отношений.	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Тема 2. Коммерческие корпорации как субъекты корпоративных правоотношений.	ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 5.1. Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2. Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
Тема 3. Создание и прекращение деятельности корпораций.	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Тема 4. Корпоративные	ОПК-5 Способен самостоятельно	ИОПК 5.1. Знает базовые и специфические правила составления юридических

права и обязанности.		составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2. Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
Тема 5. Корпоративное управление и контроль.		ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Тема 6. Ответственность за нарушение корпоративных и связанных с ними прав.		ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Тема 7. Защита корпоративных прав. Корпоративные споры.		ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 5.1. Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2. Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
Тема 8. Корпоративные договоры и сделки.		ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:

- понятие «корпорация» и «корпоративные отношения»;
- основные источники регулирования корпоративных отношений;
- виды и особенности правового статуса корпораций в России;
- порядок создания, реорганизации и прекращения корпорации;
- корпоративные права и обязанности;
- принципы корпоративного управления, структуру и порядок формирования органов корпорации;
- порядок заключения корпоративных договоров и сделок.

Уметь:

- анализировать принципы и нормы корпоративного права;
- самостоятельно решать вопросы, связанные с толкованием источников регулирования корпоративных отношений;
- грамотно оперировать уместной судебной практикой;
- использовать приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности бизнес-юриста и при изучении других учебных дисциплин.

Владеть:

- навыками поиска источников регулирования корпоративных отношений;
- навыками поиска и анализа судебной практики по рассматриваемой проблеме;
- способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью находить, анализировать и систематизировать источники, принципы и нормы, регулирующие корпоративные правоотношения, которые будут созданы после завершения изучения учебной дисциплины.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачёт и экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Понятие и правовое регулирование корпоративных отношений	3	2	-	-	-	20	Управляемая дискуссия, интерактивные занятия и практикоор	Тесты/ контрольные задания
2	Коммерческие	3	-	4	-	-	22		

	корпорации как субъекты корпоративных правоотношений							иентированны е семинары, коллоквиумы , творческие задания, кейс- задания. Тесты/ контрольны е задания	
3	Создание и прекращение деятельности корпораций	3	-	4	-	-	20		
	Итого за 3 семестр	3	2	8	-	-	62	Зачет	
4	Корпоративные права и обязанности	4	2	2	-	-	5	Управляемая дискуссия, интерактив ные занятия и практикоор иентированны е семинары, коллоквиумы , творческие задания, кейс- задания.	Тесты/ контрольн ые задания
5	Корпоративное управление и контроль	4	-	2	-	-	5		
6	Ответственност ь за нарушение корпоративных и связанных с ними прав.	4	-	2	-	-	5		
7	Защита корпоративных прав. Корпоративные споры	4	-	2	-	-	5		
8	Корпоративные договоры и сделки	4	-	-	2	-	4		
	Итого за 4 семестр	4	2	8	2	-	24	Экзамен (36 ак.ч)	
	Итого по ОФО		4	16	2	-	86	Зачет Экзамен (36 ак.ч)	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Понятие и правовое регулирование корпоративных отношений	3	2	-	-	-	22	Управляемая дискуссия, интерактивные занятия и практикоориентированные	Тесты/контрольные задания
2	Коммерческие корпорации как субъекты	3	-	4	-	-	22		

	корпоративных правоотношений							семинары, коллоквиумы, творческие задания, кейс-задания.	
3	Создание и прекращение деятельности корпораций	3	-	2	-	-	20		
	Итого за 3 семестр	3	2	6	-	-	64	Зачет	
4	Корпоративные права и обязанности	4	2	2	-	-	5	Управляемая дискуссия, интерактивные занятия и практикоориентированные семинары, коллоквиумы, творческие задания, кейс-задания.	Тесты/контрольные задания
5	Корпоративное управление и контроль	4	-	2	-	-	5		
6	Ответственность за нарушение корпоративных и связанных с ними прав.	4	-	-	-	-	5		
7	Защита корпоративных прав. Корпоративные споры	4	-	2	-	-	5		
8	Корпоративные договоры и сделки	4	-		2	-	6		
	Итого за 4 семестр	4	2	6	2	-	26	Экзамен (36 ак.ч)	
	Итого по ОЗФО		4	12	2	-	90	Зачет Экзамен (36 ак.ч)	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Понятие и правовое регулирование корпоративных отношений	2	2	-	-	-	20	Управляемая дискуссия, интерактивные занятия и практикоориентированные семинары, коллоквиумы, творческие задания, кейс-	Тесты/контрольные задания
2	Коммерческие корпорации как субъекты корпоративных правоотношений	2	-	4	-	-	22		
3	Создание и прекращение деятельности	2	-	2	-	-	20		

	<i>корпораций</i>							<i>задания.</i>	
	Итого за 3 семестр		2	6	-	-	62	Зачет (4 ак.ч.)	
4	<i>Корпоративные права и обязанности</i>	2	2	2	-	-	10	<i>Управляемая дискуссия, интерактивные занятия и практикоориентированные семинары, коллоквиумы, творческие задания, кейс-задания.</i>	<i>Тесты/контрольные задания</i>
5	<i>Корпоративное управление и контроль</i>	2	-	2	-	-	10		
6	<i>Ответственность за нарушение корпоративных и связанных с ними прав.</i>	2	-	-	-	-	10		
7	<i>Защита корпоративных прав. Корпоративные споры</i>	2	-	-	-	-	10		
8	<i>Корпоративные договоры и сделки</i>	2	-	-	2	-	13		
	Итого за 4 семестр		2	4	2	-	53	Экзамен (9 ак.ч)	
	Итого по ЗФО		4	10	2	-	115	Зачет (4 ак.ч.) Экзамен (9 ак.ч)	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. *Понятие и правовое регулирование корпоративных отношений.*

Содержание:

1. Понятие «корпоративное отношение». Понятие «корпорация» и ее признаки.
2. Система источников правового регулирования корпоративных отношений.
3. Состав российского корпоративного законодательства. Федеральные законы как основные источники регулирования корпоративных отношений. Подзаконные нормативные акты. Корпоративные обычаи.
4. Значение локальных нормативных актов для регулирования корпоративных отношений.

Задания для подготовки:

повторение общих положений о системе источников российского права; о критериях отраслевого деления российской правовой системы.

Лекция 2. *Корпоративные права и обязанности.*

Содержание:

1. Правовое оформление участия в корпорации.
2. Система и классификация корпоративных прав.
3. Система и классификация обязанностей участников корпорации.

4. Локальные нормативные акты как специальный источник, устанавливающий права и обязанности акционеров и участников хозяйственных обществ.

Задания для подготовки:

повторение общих положений об объектах гражданских прав, признаках и видах ценных бумаг, изучение норм корпоративного права, судебной практики, научной литературы.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Коммерческие корпорации как субъекты корпоративных правоотношений.

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация участников корпоративных правоотношений.
2. Понятие, признаки и классификация корпораций.
3. Организационно-правовые формы коммерческих корпораций:
 - хозяйственные товарищества, общества, партнёрства;
 - крестьянские (фермерские) хозяйства;
 - производственные кооперативы.

Задание для подготовки к практическому занятию:

изучение норм корпоративного права, судебной практики, научной литературы.

Практические задания:

Задача 1.

Компания является участником Общества с долей участия 34% уставного капитала. 25.12.2021 компания посредством направления телеграммы уведомила Общество о выходе из состава участников Общества. Телеграмма вручена Обществу 28.12.2021, что подтверждается представленным в материалы дела уведомлением о вручении телеграммы.

Вопросы:

1. признается ли направленная в ООО телеграмма участника - юридического лица, содержащая уведомление о выходе из общества, заявлением о выходе из общества?
2. каковы правовые последствия выхода участника из общества?
3. с какого момента участник перестает быть участником общества?

Задания для самостоятельной работы

1. Составить сравнительную таблицу организационно-правовых форм коммерческих корпораций по заданным критериям.
2. Составить презентацию на тему «Крестьянское (фермерское) хозяйство: правовые модели».

Практическое занятие 2. Создание и прекращение деятельности корпораций.

Вопросы для обсуждения:

1. Порядок учреждения коммерческих корпораций. Способы создания. Учредительные документы хозяйствующего субъекта. Формирование

уставного капитала коммерческих корпораций.

2. Государственная регистрация коммерческих корпораций.

3. Реорганизация корпораций.

4. Ликвидация корпораций (добровольная и принудительная). Порядок ликвидации в добровольном порядке.

Задание для подготовки к практическому занятию:

изучение норм корпоративного права, судебной практики.

Практические задания.

Задача 1

АО «Волжанка» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным отказа Департамента допуска на финансовый рынок Банка России в государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО и обязанности произвести государственную регистрацию решения о выпуске ценных бумаг.

Как было установлено, общим собранием акционеров АО было принято решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительного выпуска акций по закрытой подписке только среди акционеров АО пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). П. 8.3 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО, утвержденного советом, акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

АО обратилось с заявлением о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. в количестве 35 000 штук, распространяемых по закрытой подписке.

По результатам рассмотрения заявления АО было принято решение об отказе в государственной регистрации дополнительного выпуска акций АО.

Отказ в государственной регистрации дополнительного выпуска акций мотивирован тем, что Обществом были нарушены требования пункта 3 статьи 25 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При данных условиях размещения акционеры Общества лишены возможности приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) без образования дробных акций.

Вопросы:

1. Какое решение примет суд?

2. Какие требования предъявляются к решению о дополнительном выпуске акций?

3. Что такое дробная акция? В каких случаях возможно появление дробной акции, какие права она предоставляет акционеру?

Задача 2

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о ликвидации ООО

«Парус» на основании п. 3 ст. 20 Федерального закона N 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Как следует из материалов дела, Инспекцией был проведен анализ бухгалтерской отчетности Общества за период 2019 год - 9 месяцев 2021 года, в ходе которого было установлено, что по окончании указанных финансовых лет стоимость чистых активов организации менее величины минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом N 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно стоимость чистых активов имеет отрицательное значение и с каждым последующим годом она уменьшается с минус 830 000 руб. на 01.01.2019 до минус 23 044 000 руб. на 01.10.2021.

В связи с этим налоговый орган 20.11.2021 направил Обществу обращение с предложением принять меры для стабилизации финансового положения организации, а также устранить указанные нарушения.

Однако общество не принимало мер по улучшению своего финансового состояния при неуклонном снижении стоимости чистых активов (постоянном несоответствии чистых активов величине уставного капитала), и не исполняло предусмотренную п. 4 ст. 90 ГК РФ, п. 3 ст. 20 Федерального закона N 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» обязанность по объявлению и регистрации уменьшения своего уставного капитала до величины не превышающей стоимость чистых активов, в связи с чем неоднократно нарушало ГК РФ и Федеральный закон РФ N 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Инспекции в арбитражный суд с соответствующим заявлением с целью ограждения рынка от недобросовестного участника.

Вопросы:

1. Какое решение примет суд?
2. Каковы основания принудительной ликвидации юридического лица?
3. Имеет ли право Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России на обращение в арбитражный суд с иском о ликвидации юридического лица. Если да, то в каких случаях.
4. Найдите в арбитражной практике аналогичные дела. Проанализируйте судебные решения.

Задача 3

Ковальский Сергей Дмитриевич обратился в Арбитражный суд с иском к ООО «Сенеж», Макаркину Александру Алексеевичу, Макаркину Сергею Алексеевичу, Маменкову Николаю Константиновичу о признании недействительным решения общего собрания участников ООО «Сенеж» от 01.11.2021 с указанием в пункте 4 протокола N 1 обязательства внесения участниками Семкиным Б.С. и Ковальским С.Д. 49 % уставного капитала номинальной стоимостью 2 млн 600 тыс. руб. производственным помещением, оборудованным для розлива минеральной воды; о признании недействительной части пункта 2.5. договора об учреждении ООО «Сенеж».

Уставный капитал общества был определен в 4 млн руб. Договором об учреждении общества было предусмотрено, что Семкин Б.С. и Ковальский С.Д. обязаны оплатить свою долю полностью в течение 3-х мес. после регистрации общества.

На момент подписания договора об учреждении общества, указанное помещение не было построено и не введено в эксплуатацию.

Вопросы:

1. Решите дело.
2. Каков порядок формирования уставного капитала в обществе с ограниченной ответственностью?
3. Какие объекты гражданских прав могут быть вкладом в уставный капитал?

Задания для самостоятельной работы.

1. Составить поэтапную процедуру государственной регистрации ООО с одним учредителем.
2. Проанализировать арбитражную практику по применению норм о реорганизации хозяйственных обществ.
3. Составить схемы оснований и процедур прекращения корпораций.

Практическое занятие 3. Корпоративные права и обязанности.

Занятие проводится в форме дискуссии.

Вопросы для обсуждения:

1. Государственная и иные формы регистрации (учета) отдельных видов объектов корпоративных прав.
2. Система корпоративных прав и обязанностей участников корпорации.
3. Виды корпоративных прав: имущественные права, права на информацию, право голоса на общих собраниях и т.д.
4. Виды корпоративных обязанностей: обязанность по оплате акций (долей), сохранять конфиденциальность владеющей информации, дополнительные обязанности т.д.
5. Локальные нормативные акты как специальный источник, устанавливающий права и обязанности акционеров и участников хозяйственных обществ.

Задание для подготовки к практическому занятию:

изучение норм корпоративного права, судебной практики, научной литературы.

Практические задания:

Задача 1

Акционер АО «Лотос» Павлюк М.А. обратился в общество с требованием о предоставлении ему информации в объеме, предусмотренном законом. Общество потребовало от акционера доказательства, подтверждающие наличие у него статуса участника общества, и отказало в предоставлении документов и (или) их копий.

Вопросы:

1. Оцените действия общества. Как можно подтвердить статус акционера?
2. Как можно подтвердить статус участника ООО, если запись о нем отсутствует в списке участников ООО?

Задача 2

Участник ООО обратился в общество с требованием предоставить ему информацию о поставщиках сырья и материалов и покупателях готовой продукции. Общество отказало участнику по тем основаниям, что документы, которые требует предоставить участник хозяйственного общества, содержат конфиденциальную информацию о деятельности общества, в том числе коммерческую тайну.

Вопросы:

1. Какую информацию вправе требовать участник ООО?
2. Зависит ли объем прав на информацию от количества и категории акций, принадлежащих акционеру АО?
3. Каков порядок предоставления информации о деятельности общества, которая является коммерческой тайной?

Задача 3

Иванов И.М. (далее - истец) обратился в арбитражный суд иском о взыскании с АО «Ситимаркет» 50 820 руб. дивидендов за 2021 год и процентов за пользование чужими денежными с их последующим начислением по день фактической уплаты долга.

Как следует из материалов дела, по итогам годового общего собрания акционеров общества, оформленного протоколом, по второму вопросу повестки дня принято решение о следующем распределении прибыли за 2021 год: 40% от чистой прибыли подлежит направлению на развитие общества; 50% от чистой прибыли - на выплату дивидендов акционерам; 10% от чистой прибыли общества - на решение социальных программ общества и вознаграждение совету директоров.

Вопросы:

1. Возникло ли у акционера право требования выплаты дивидендов? Каковы основания возникновения у акционеров права требовать выплаты дивидендов?
2. Какая информация должна содержаться в решении собрания о выплате дивидендов?
3. Какой орган АО определяет размер дивидендов?

Задача 4

Согласно протоколу от 07.11.2021 N 2 Шиков А.М. обратился к обществу с заявлением о выходе из состава его участников. Собрание удовлетворило заявление Шикова А.М. и приняло решение выдать ему рыночную стоимость его доли в уставном капитале общества в сумме 4 577

716 рублей в натуральной форме: здание склада холодильника площадью 1657,3 кв. м под литерой К; складское помещение площадью 2145 кв. м под литерой О, расположенные по адресу: Республика Адыгея, аул Кошехабль, ул. Дружбы народов, 75; земельный участок площадью 9 081 кв. м с кадастровым номером 01:02:1000074:39, расположенный по адресу: Республика Адыгея, аул Кошехабль, ул. Дружбы народов, 75/1.

Шиков А.М., ссылаясь на неисполнение обществом решения собрания от 07.11.2021, обратился с иском в арбитражный суд.

Вопросы:

1. Каков порядок выхода участника из общества?
2. Что происходит с долей выбывшего участника?
3. Является ли протокол N 2 сделкой, совершенной между обществом и его участником?
4. Создает ли подписание протокола N 2 у его сторон соответствующие права и обязанности, которые не могут быть изменены в одностороннем порядке?

Задания для самостоятельной работы

1. Составьте презентацию корпоративных прав участника хозяйственного общества в зависимости от доли участия (кол-ва принадлежащих акций).
2. Проанализируйте судебную практику об осуществлении участниками акционерных обществ права на дивиденд.
3. Составьте схему обязанностей участника корпорации.

Практическое занятие 4. Корпоративное управление и контроль.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и сущность корпоративного управления и контроля. Субъекты корпоративного управления и контроля.
2. Двухзвенная и трехзвенная модели управления корпорацией.
3. Органы корпорации.
4. Управление «компанией одного лица».
5. Управление акционерным обществом с долей участия государственного или муниципального образования. Золотая акция.
6. Отдельные виды корпоративного контроля и управления: внутренние и внешние.

Задание для подготовки к практическому занятию: изучение норм корпоративного права, судебной практики, порядка и процедур проведения общего собрания.

Задания для самостоятельной работы:

1. Может ли генеральный директор общества с ограниченной ответственностью быть исключен из числа участников общества за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в результате которого организации причинен ущерб?
2. Составьте схему различных моделей управления корпорацией.

3. Составьте презентацию органов корпоративного управления.

Практическое занятие 5. Ответственность за нарушение корпоративных и связанных с ними прав.

Занятие проводится в форме круглого стола.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие ответственности за нарушение корпоративных прав и корпоративных интересов. Виды ответственности.

2. Корпоративная ответственность членов корпорации. Соотношение гражданско-правовой и предпринимательско-правовой (корпоративной) ответственности.

3. Основания для освобождения от ответственности.

4. Объем (пределы) ответственности участников корпоративных отношений. Субсидиарная и солидарная ответственности.

Задание для подготовки к практическому занятию:

изучение норм корпоративного права, судебной практики.

Практические задания:

Задача

Генеральный директор вопреки решению общего собрания акционеров заключил ряд сделок, в результате чего обществу нанесен существенный вред. Какую ответственность в этом случае несет генеральный директор? Изменится ли решения, если функции единоличного исполнительного органа выполняет управляющая организация?

Кто имеет право обратиться в суд с иском о возмещении убытков к генеральному директору?

Задания для самостоятельной работы

1. Напишите эссе на тему «Определение вины члена членов органов корпоративного управления как основания применения мер гражданско-правовой ответственности».

2. Составьте схему «Виды ответственности за нарушение корпоративных прав».

3. Обобщите судебную практику по применению оснований для освобождения от ответственности.

Практическое занятие 6. Защита корпоративных прав. Корпоративные споры.

Вопросы для обсуждения:

1. Способы защиты прав участников корпоративных отношений.

2. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования корпоративных споров. Институт медиаторов в России.

3. Судебный порядок разрешения корпоративных споров. Подсудность корпоративных споров.

4. Третейский суд. Порядок исполнения решений третейских судов.

Задание для подготовки к практическому занятию:

повторение общих положений о системе способов защиты гражданских

прав, о подсудности гражданских споров.

Практические задания:

Задача 1

Участник ООО Кочкин В.Н. (доля в УК 30%) обратился в арбитражный суд с требованием об исключении из общества с ограниченной ответственностью его участника - ООО «Прометей» Истец в качестве основания требования указывал, что ответчик грубо нарушил обязанности участника общества, так как оплатил свою долю в уставном капитале общества лишь частично, в результате чего общество не смогло начать осуществление предпринимательской деятельности.

Решением суда первой инстанции требование удовлетворено ввиду следующего. Как установлено абзацем вторым пункта 1 статьи 9 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, участник общества обязан оплачивать долю в уставном капитале общества в порядке, размерах и в сроки, которые предусмотрены данным Законом и договором об учреждении общества. При этом в силу статьи 10 Закона об обществах с ограниченной ответственностью одним из оснований для исключения участника из общества является грубое нарушение им своих обязанностей. С учетом изложенного суд пришел к выводу, что ответчик грубо нарушил обязанность участника общества по оплате доли в уставном капитале, поэтому подлежит исключению из общества.

Вопросы:

1. Правомерно ли решение суда?
2. В каком порядке и кто имеет право требовать исключения участника из общества с ограниченной ответственностью?
3. Какие правовые последствия возникают в случае неоплаты доли в УК ООО?
4. Каковы основания исключения участника из общества с ограниченной ответственностью?
5. Каковы правовые последствия исключения участника из общества с ограниченной ответственностью?

Задача 2

Участник ООО К. обратился в арбитражный суд с иском к ООО о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников ООО, оформленного протоколом от 14.08.2021 (далее - решение от 14.08.2021).

Как видно из материалов дела, внеочередным общим собранием участников ООО, которое состоялось 14.08.2021, приняты следующие решения, оспариваемые истцом:

1. избрать председателем собрания Д., секретарем - В.;
2. досрочно прекратить полномочия директора ООО К.;
3. назначить исполняющим обязанности директора ООО Г.

Согласно протоколу от 14.08.2021 на внеочередном собрании присутствовали все участники ООО (кворум - 100%), в том числе К.,

голосовавший против решений, принятых по всем вопросам повестки дня.

Полагая, что решение от 14.08.2021 принято с нарушением требований статей 35, 36, 37 Закона об ООО, и ущемляет права и законные интересы истца как участника данной организации, ссылаясь на отсутствие извещения о времени и месте проведения спорного общего собрания и отрицая свое участие в нем, К. обратился в суд с иском.

Вопросы:

1. Какое решение примет суд?
2. Как общество может доказать участие К. в собрании?

Задача 3

Группа акционеров, владеющих в совокупности 15% обыкновенных акций, обратилась в совет директоров с требованием о проведении внеочередного общего собрания акционеров, включив в повестку дня один вопрос – о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора. Совет директоров отказался созвать внеочередное собрание по мотивам того, что в этом году истекает срок его полномочий, и новый директор будет избран на очередном собрании. Но за это время обществу может быть нанесен значительный ущерб.

Вопросы:

1. Какие действия могут предпринять акционеры в данной ситуации?
2. Кто имеет право требовать созыва внеочередного собрания акционеров?
3. Какие вопросы могут быть внесены в повестку дня внеочередного собрания акционеров?

Задача 4

Участник ООО (доля в размере 33,34% уставного капитала общества) обратился в арбитражный суд с иском к обществу, в котором просит на основании ст. 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» признать недействительным решение общего собрания участников общества, как нарушающее его права и законные интересы участника общества.

Как следует из материалов дела, учредителями общества три физических лица с долями участия: 1 - 33,34%, и 2 – по 33,33% уставного капитала.

На общем собрании приняты решения о внесении изменений в Устав общества в части местонахождения общества, утверждении Устава в новой редакции, продлении полномочий генерального директора общества, регистрации внесенных изменений в регистрирующем органе в установленном порядке.

Полагая, что порядок созыва и проведения указанного собрания не соответствует требованиям Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», что нарушает ее права как участника общества, соответственно решения, принятые на данном собрании являются недействительными, участник обратилась в арбитражный суд с

соответствующим иском, т.к. он не был уведомлен о созыве общего собрания. Истец полагал, что принятие решений на таком собрании при отсутствии кворума являются существенным нарушением требований, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также прав и законных интересов истца на управление делами общества.

Вопросы:

1. Подготовьте проект решения суда.
2. Какова исковая давность по требованиям о признании решения общего собрания участников недействительным?
анализ и обобщение судебной практики, составление презентации, разработка юридического документа, составление презентации

Задания для самостоятельной работы:

1. Обобщите судебную практику по требованиям признания недействительным решения общего собрания акционеров.
2. Подготовьте образец медиативного соглашения.
3. Составьте презентацию на тему «Способы защиты корпоративных прав».
4. Какие действия обеспечивают восстановление корпоративного контроля? Приведите примеры.

Лабораторный практикум 1. Корпоративные договоры и сделки.

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и виды корпоративных договоров и сделок.
2. Договор купли-продажи акций (долей уставного капитала) корпораций.
3. Правовой режим крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
4. Корпоративные и иные договоры (акционерные соглашения, договор об осуществлении прав участников, соглашения об управлении хозяйственным партнерством и другие).

Задание для подготовки к практическому занятию:

изучение норм корпоративного права, судебной практики, научной литературы.

Практические задания:

Задача 1.

ООО «Ателье «Индпошив» обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительными:

договора купли-продажи доли (4,7%) в уставном капитале общества «Ателье «Индпошив» от 04.02.2021, заключенного между Карповым В.А. и Богатыревой Т.Г.;

договора купли-продажи доли (9,5%) в уставном капитале общества «Ателье «Индпошив» от 04.02.2021, заключенного между Карповым В.А. и Вагиной Л.Н.;

договора купли-продажи доли (4,8%) в уставном капитале общества «Ателье «Индпошив» от 24.06.2021, заключенного между Карповым В.А. и Костиной Т.В.;

договора купли-продажи доли (9,5%) в уставном капитале общества «Ателье «Индпошив» от 24.06.2021, заключенного между Карповым В.А. и Лебедевой В.М.;

договора купли-продажи доли (9,5%) в уставном капитале общества «Ателье «Индпошив» от 24.06.2021, заключенного между Карповым В.А. и Федоровой В.А.

В обоснование иска общество указало на то, что оспариваемые сделки являются недействительными в соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку совершены с нарушением пункта 2 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава общества, устанавливающего запрет на отчуждение долей в уставном капитале общества третьим лицам.

Кроме того, заявитель считает оспариваемые сделки ничтожными также по мотиву несоблюдения нотариальной формы сделки.

Истец, считая, что сделки совершены в нарушение устава общества, обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Суд удовлетворил исковое требование.

Вопросы:

1. Дайте правовую оценку решению суда.
2. Какой способ защиты предусмотрен при нарушении преимущественного права покупки доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью?
3. Какие правила предусматривает закон об ООО, если все участники отказались от преимущественного права покупки, а уставом общества установлен запрет на продажу доли третьим лицам?

Задача 2.

Участник ООО и физическое лицо заключили договор купли-продажи доли в уставном капитале организации (ООО), в соответствии с которым оплата доли должна быть произведена в установленный договором срок.

В связи с тем, что физическое лицо в срок не исполнило свои обязательства перед участником ООО по оплате доли в уставном капитале организации, он предъявил требование к физическому лицу о возврате неоплаченной доли в уставном капитале организации.

Вопрос:

1. Правомерно ли данное требование? Обоснуйте ответ.

Задача 3.

Участник общества с ограниченной ответственностью продал свою долю в уставном капитале общества. Договор купли-продажи от 10.03.2021 удостоверен нотариально. О совершении сделки по отчуждению доли сообщено в регистрирующий орган и общество.

После принятия решения о распределении прибыли за II квартал 2021 г. часть прибыли была перечислена участнику общества, продавшему долю по договору от 10.03.2021, а не ее покупателю. По мнению общества, прибыль

должна быть распределена продавцу доли, поскольку на момент принятия решения о распределении прибыли в список участников ООО не внесены изменения относительно состава участников.

Вопросы:

1. Правомерно ли это?
2. С какого момента лицо, приобретшее долю в уставном капитале по договору купли-продажи, приобретает статус участника общества?
3. Какие действия может предпринять общество, если оно ошибочно распределило часть прибыли участнику, который утратил такой статус в результате продажи своей доли в уставном капитале?

Задача 4.

ООО «Техноресурс» и АО «Самарские краски» заключили соглашение о зачете встречных однородных требований. Сумма сделки составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов ООО «Техноресурс».

Вопросы:

1. Можно ли квалифицировать такое соглашение как крупную сделку? Обоснуйте ответ.
2. Каков порядок совершения сделки, сумма которой составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов ООО?

Задача 5

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Таксомоторный парк «Стрелка» было принято решение об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров этого общества.

Двое из них на момент совершения сделки являлись одновременно членами совета директоров АО «Таксомоторный парк "Стрелка"» и его акционерами, третий, кроме того, был генеральным директором ООО «Таксомоторный парк», выступающего контрагентом по сделке и являющегося дочерним обществом АО «Таксомоторный парк "Стрелка"».

Сделка состояла в передаче в уставный капитал ООО «Таксомоторный парк» нескольких объектов недвижимого имущества, которые в совокупности представляют собой производственную основу АО «Таксомоторный парк "Стрелка"». За принятие данного решения было подано только 2 079 из 4 563 голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций, незаинтересованным в сделке. На основании этого двое акционеров, обладающие в совокупности 868 акциями и голосовавшие против одобрения этой сделки, предъявили иск к АО «Таксомоторный парк "Стрелка"». Они требовали признания недействительным решения внеочередного общего собрания насчет одобрения описанной сделки, признания этой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности в виде двусторонней реституции.

Вопросы:

1. Нарушаются ли права и законные интересы акционеров общества

сделкой, совершенной с заинтересованностью, в результате исполнения которой ликвидирована производственная база, необходимая для осуществления основной хозяйственной деятельности акционерного общества?

2. Может ли контрагент по сделке ссылаться на то, что не знал и не должен был знать о наличии признаков заинтересованности в сделке и несоблюдении установленного порядка ее совершения, если акционер и одновременно член совета директоров акционерного общества является генеральным директором такого контрагента?

Задача 6.

Акционерный коммерческий банк «Империал» обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Корунд» о взыскании суммы долга по кредитному договору, а также процентов за пользование кредитом и повышенных процентов в связи с невозвратом кредита в срок, предусмотренный договором. Ответчик заявил встречный иск о признании кредитного договора недействительным, указав, что сумма предъявленных истцом требований превышает 25 процентов балансовой стоимости имущества общества и заключение директором общества данного кредитного договора при отсутствии соответствующего решения совета директоров или общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью противоречит статье 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ.

Задача 7

АО «Восход» обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора купли - продажи, заключенного от его имени с ООО «Вымпел». Исковые требования обосновывались тем, что рыночная стоимость недвижимого имущества, проданного по договору, определена генеральным директором общества единолично, а это, по мнению истца, является нарушением пункта 8 статьи 65 и статьи 77 Закона об АО.

Вопросы:

1. Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ.
2. Каков порядок определения цены недвижимого имущества, хозяйственного общества, подлежащего отчуждению?

Задача 8.

АО планирует выпустить облигации, не конвертируемые в обыкновенные акции. Поскольку номинальная стоимость выпуска превышает 25 процентов активов общества, сделка должна быть одобрена как крупная. Если при оценке стоимости имущества, являющегося предметом сделки, учитывать только номинальную стоимость облигаций, то сделка должна быть одобрена советом директоров. Но если учитывать помимо номинальной стоимости также сумму выплат в течение пяти лет (срок погашения), то

решение должно принимать общее собрание акционеров. Это влечет возникновение у акционеров права требования выкупа акций в соответствии со ст. 75 Закона об АО.

Вопросы:

1. Каким правилам необходимо следовать для определения стоимости имущества при размещении облигаций?
2. Какой орган управления должен одобрить вышеуказанную крупную сделку?

Задание для самостоятельной работы:

1. Отобразите схематично этапы совершения крупной сделки.
2. Охарактеризуйте этапы совершения сделки с заинтересованностью.
3. Составьте перечень случаев, в которых не требуется соблюдать правила совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
4. Составьте проект корпоративного договора, определяющего условия осуществления права участника ООО на распоряжение своей долей в уставном капитале.

2.4. Самостоятельная работа

Конкретные задания для самостоятельной работы по отдельным разделам и темам курса применительно к отдельным формам обучения определяет преподаватель. В процессе самостоятельной работы используются также такие виды оценочных средств, как эссе, реферат, тестовые задания (см. раздел 5).

Особенности самостоятельной работы заочной формы обучения состоят в том, что преподаватель формирует и доводит до сведения обучающихся банк информации о видах самостоятельной работы на установочной лекции. Проверка выполнения работы осуществляется в сессионный период в процессе проведения практических занятий.

Задания ко всем разделам:

1. Подготовка обзора основной учебной и дополнительной монографической литературы, основных правовых актов по учебной дисциплине (основным темам).
2. Разработка схемы, иллюстрирующей основные корпоративные права.
3. Составление сравнительной таблицы источников регулирования корпоративных отношений в России и зарубежных странах.
4. Провести обзор правовых позиций Конституционного суда РФ по вопросам применения норм корпоративного права.

Обучающимся рекомендуется самостоятельно изучить темы программы учебного курса «Коммерческие корпорации», не вошедшие в планы семинарских занятий.

1. Аффилированные лица и аффилированность. Дочерние общества.
2. Государственный контроль деятельности корпораций.
3. Предпринимательские объединения корпоративного типа (холдинги, простые товарищества).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль осуществляется путем проведения преподавателем классического опроса по теме практического занятия, выполнения тестового задания по пройденному материалу или выполнением практических заданий по изучаемой теме.

В соответствии с пунктом 2.10 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на последнем занятии модуля дисциплины контрольная проверка уровня знаний проводится в форме блиц-опроса (устно или письменно) по вопросам в рамках содержания модуля дисциплины.

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачёта и экзамена.

Вопросы для блиц-опроса по 1-му модулю:

1. Определение корпоративного правоотношения (легальное).
2. Перечислите доктринальные подходы к пониманию отраслевой принадлежности корпоративных правоотношений.
3. Дайте легальное определение корпорации.
4. Перечислите организационно-правовые формы коммерческих корпораций.
5. Перечислите специальные законодательные акты, регулирующие правовой статус коммерческих корпораций.
6. Укажите признаки корпоративного обычая.
7. Перечислите виды хозяйственного товарищества.
8. Назовите различия между полными товарищами и вкладчиками (коммандитистами).
9. Назовите последствия выхода из полного хозяйственного товарищества его участника.
10. Перечислите различия между публичными и непубличными хозяйственными обществами.
11. Отвечают ли участники хозяйственного товарищества по его обязательствам? Если да, то в каком объёме и в каком порядке?
12. Назовите способы создания корпорации (доктринальные и легальные).
13. Каков порядок утверждения устава при создании корпорации?
14. Какие документы представляются для государственной регистрации создания корпорации путем учреждения и в результате реорганизации?
15. Какие корпорации могут использовать типовый устав?
16. Какие виды и формы реорганизации вам известны? В чем отличие смешанной реорганизации от совмещённой?
17. Кем и в каком порядке принимается решение о добровольной реорганизации корпорации?
18. В отношении какой корпорации реорганизация не предусмотрена законом, за исключением преобразования?
19. Приведите примеры осуществления принудительной реорганизации

корпорации.

20. Назовите универсальный способ обеспечения интересов кредитора при реорганизации?

21. Каковы последствия признания реорганизации несостоявшейся?

22. Перечислите способы ликвидации корпорации.

23. Кто может осуществлять ликвидацию корпорации, в т.ч. принудительную?

24. Какой документ отражает обязательства перед кредиторами при ликвидации корпорации?

25. В какие сроки проводится ликвидация? Возможно ли их продление?

Вопросы для блиц-опроса по 2-му модулю:

1. Перечислите виды корпоративных прав.

2. Назовите имущественные права участника корпорации.

3. Назовите способ и срок защиты нарушенного преимущественного права на покупку доли (части доли) в уставном капитале?

4. Какими способами возможно получение акционером информации о деятельности акционерного общества?

5. В каких случаях акционерное общество вправе отказать в предоставлении информации о его деятельности?

6. В каких случаях хозяйственное общество не имеет права распределять прибыль между его участниками?

7. Каковы правовые последствия неисполнения участником хозяйственного общества обязанности по формированию уставного капитала?

8. Какие вопросы относятся к исключительной компетенции общего собрания корпорации?

9. В какие сроки проводятся годовые (очередные) общие собрания общества акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, производственного кооператива?

10. В каких случаях допускается голосование на общем собрании акционеров - владельцев привилегированных акций?

11. Какие акционеры имеют право участвовать в общем собрании акционеров?

12. В каких корпорациях обязательно создание совета директоров?

13. Установлены ли в законодательстве требования к численному составу совета директоров?

14. В каких корпорациях единоличный исполнительный орган обязательно должен быть участником этой корпорации?

15. Какие критерии используются для определения вины единоличного исполнительного органа (членов органов корпорации) в причинении ущерба корпорации?

16. В каких случаях и в каком порядке возможно исключение участника из корпорации?

17. Кто и в какой срок вправе обжаловать решение общего собрания корпорации?

18. Назовите критерии отнесения сделки к крупной.
19. Какие сделки относятся к совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности? В чем значение выделения этой категории?
20. К компетенции каких органов относится одобрение крупной сделки, совершенной акционерным обществом?
21. Возможно ли одобрение крупной сделки после её заключения?
22. Возможно ли уставом хозяйственного общества исключить применение правил о сделках с заинтересованностью?
23. В какой форме заключается договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО? Имеются ли случаи, когда отчуждение не допускается?
24. С какого момента акции (доли в уставном капитале) переходят к покупателю?
25. Установлены ли законодательством какие-либо особенности рассмотрения корпоративных споров?
26. Возможно ли рассмотрение корпоративных споров в третейском суде? Если ли исключения?

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации:

1. Понятие и признаки корпорации. Виды корпораций. Организационно-правовые формы коммерческих корпораций.
2. Понятие и классификация корпоративных правоотношений. Отграничение корпоративных правоотношений от иных правоотношений.
3. Система источников правового регулирования корпоративных отношений.
4. Конституционные основы правового регулирования корпоративных отношений.
5. Нормативно-правовые акты как источники корпоративного права.
6. Значение актов Верховного Суда Российской Федерации для единообразного толкования и применения нормативных актов в корпоративных отношениях.
7. Значение внутренних корпоративных актов для регулирования корпоративных отношений.
8. Понятие, классификация и виды субъектов корпоративных отношений.
9. Правовое положение хозяйственных товариществ.
10. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств.
11. Правовое положение акционерных обществ.
12. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью.
13. Правовое положение производственных кооперативов. Особенности сельскохозяйственных производственных кооперативов.
14. Правовое положение хозяйственных партнерств.
15. Способы создания коммерческих корпораций.
16. Учредительные документы коммерческих корпораций. Порядок внесения изменений в учредительные документы.

17. Договоры о создании (учреждении) коммерческой корпорации.
18. Порядок создания коммерческих корпораций путём учреждения.
19. Формирование уставного капитала коммерческих корпораций.
20. Государственная регистрация коммерческих корпораций.
21. Реорганизация коммерческих корпораций.
22. Ликвидация коммерческой корпорации. Добровольная и принудительная ликвидация.
23. Порядок добровольной ликвидации коммерческой корпорации.
24. Принудительная ликвидация коммерческой корпорации.
25. Права участников корпорации: классификация, виды, порядок осуществления.
26. Право участников (членов) корпорации принимать участие в распределении прибыли.
27. Понятие и правовая природа дивиденда. Осуществление права требования выплаты объявленных дивидендов.
28. Право участников (членов) коммерческих корпораций на ликвидационную квоту.
29. Право выхода участника из корпорации.
30. Право акционеров (участников ООО) требовать от хозяйственного общества выкупа (приобретения) принадлежащих им акций (долей).
31. Право на отчуждение (выкуп) акций публичного акционерного общества.
32. Преимуществовые права участников (членов) корпорации.
33. Право на участие в управлении делами корпорации.
34. Право на контроль за финансово-хозяйственной деятельностью корпорации.
35. Право участников корпорации на информацию.
36. Общая характеристика обязанностей участников корпорации.
37. Обязанность участников (членов) корпорации участвовать в образовании её имущества, последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения).
38. Корпоративное управление: понятие, сущность, доктрины, модели, принципы.
39. Общее собрание участников коммерческих корпораций.
40. Совет директоров (наблюдательный совет).
41. Единоличный исполнительный орган коммерческой корпорации: компетенция, образование, приостановление и прекращение.
42. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).
43. Коллегиальный исполнительный орган корпорации.
44. Общая характеристика ответственности в корпоративных правоотношениях: понятие, цели, особенности и виды.
45. Имущественная ответственность членов органов управления корпорации.
46. Ответственность участника корпорации: объём (пределы), виды.

- 47. Общая характеристика способов и форм защиты прав участников (членов) корпорации.
- 48. Исключение участника из корпорации.
- 49. Договор купли-продажи акций. Иные виды сделок с акциями.
- 50. Договор купли-продажи доли в уставном капитале хозяйственного общества.
- 51. Правовой режим крупных сделок.
- 52. Правовой режим сделок с заинтересованностью.
- 53. Корпоративные и иные договоры.
- 54. Соглашение об управлении хозяйственным партнёрством.

Тестовые задания

1. Является ли полным следующий перечень организационно-правовых форм коммерческих корпораций:
 - полные товарищества;
 - товарищества на вере;
 - общества с ограниченной ответственностью;
 - акционерные общества;
 - хозяйственное партнёрство;
 - крестьянское (фермерское) хозяйство.
 - 1) да;
 - 2) необходимо дополнить его государственными корпорациями.
2. Являются ли обязательными для общества с ограниченной ответственностью следующие внутренние документы:
 - устав;
 - положение о совете директоров;
 - положение о единоличном исполнительном органе;
 - 1) да
 - 2) обязательным является только устав.
3. Кодекс корпоративного управления является:
 - 1) источником корпоративного права;
 - 2) рекомендательным актом.
4. Коммерческой корпорации имущество принадлежит:
 - 1) на праве собственности;
 - 2) на праве собственности или ином вещном праве.
5. Типовой устав могут использовать:
 - 1) любые коммерческие корпорации;
 - 2) только общества с ограниченной ответственностью.
6. Коммерческая корпорация становится правоспособной с момента:
 - 1) принятия учредителями решения о создании корпорации;

2) принятие решения регистрирующим органом.

7. Уставный капитал в акционерном обществе должен быть сформирован полностью не позднее:

- 1) шести месяцев с момента государственной регистрации;
- 2) одного года с момента государственной регистрации.

8. В обществе с ограниченной ответственностью решение о реорганизации или ликвидации принимается:

- 1) единогласно;
- 2) большинством голосов участников;
- 3) квалифицированным большинством голосов участников.

9. Реорганизация, в которой принимают участие корпорации различных организационно-правовых форм, является:

- 1) смешанной;
- 2) совмещенной.

10. Составление передаточного акта является обязательным при проведении реорганизации в формах:

- 1) слияния и присоединения;
- 2) разделения и выделения;
- 3) при любой форме реорганизации.

11. Корпоративные права участников коммерческих корпораций включают:

- имущественные права;
- имущественные, организационно-управленческие и преимущественные права.

12. Акционер, приобретший пакет акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

- 1) вправе принять участие в собрании в качестве собственника акций;
- 2) может принять участие в собрании только на основании доверенности, выданной продавцом акций, если выдача такой доверенности предусмотрена договором купли-продажи акций.

13. Проведение внеочередного общего собрания может инициировать:

- 1) любой участник общества с ограниченной ответственностью;
- 2) участник ООО, которому принадлежит не менее одной десятой доли в уставном капитале.

14. Предоставление информации посредством ее обязательного размещения характерно для:

- а) публичных акционерных обществ;

б) всех хозяйственных обществ.

15. Решение общего собрания акционерного общества, принятое без наличия необходимого кворума, является:

- 1) ничтожным;
- 2) оспоримым.

16. Решение общего собрания публичного акционерного общества, удостоверяется:

- 1) регистратором;
- 2) регистратором или нотариусом.

17. Вправе ли председатель совета директоров действовать от имени корпорации в отношениях с третьими лицами?

- 1) да;
- 2) нет.

18. К компетенции совета директоров относится:

- 1) принятие решения о реорганизации корпорации;
- 2) предоставление рекомендаций общему собранию акционеров в отношении размера оплаты услуг аудитора.

19. Возможно ли рассмотрение спора об исключении участника из корпорации в третейском суде:

- 1) да;
- 2) нет.

20. Уставом непубличного общества возможно исключение применения норм об особом порядке совершения:

- 1) крупных сделок;
- 2) сделок с заинтересованность
- 3) любых из вышеназванных сделок.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ.

2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

3. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»// СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

4. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»// СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7058.

5. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»// СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.

6. Федеральный закон от 08 декабря 1995 г. N 193-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О сельскохозяйственной кооперации» // СЗ РФ. 11.12.1995. N 50. Ст. 4870.
7. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»// СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
8. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3627.
9. Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.
10. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»// СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 41.
11. Федеральный закон от 04.08.2023 N 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» // СЗ РФ. 07.08.2023. № 32 (Часть I). Ст. 6202.
12. Постановление Правительства РФ от 01.11.2023 N 1835 «Об утверждении Правил определения размера и выплаты компенсации иностранной холдинговой компании в период приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации» // СЗ РФ. 13.11.2023. № 46. Ст. 8246.

4.2. Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, август 2018.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская газета, N 70, 04.04.2016.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 4, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 2 от 5 февраля 1998 г. «О применении пункта 3 статьи 94 Федерального закона «Об акционерных обществах»// Вестник ВАС РФ. 1998. № 4.
5. Постановление Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. № 9 «О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок»// Вестник ВАС РФ. 1998. № 7.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Вестник ВАС РФ. 2000. № 2.

7. Постановление Пленума ВАС РФ № 19 от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»// Вестник ВАС РФ. 2004. № 1.

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»// Вестник ВАС РФ. 2010. № 6.

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»// Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 2013. № 32.

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 30.08.2013. № 34

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, № 140, 30.06.2015.

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации»// Российская газета от 10 июня 2015 г. № 124.

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью»// Вестник ВАС РФ. 2014. № 6.

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах»// Вестник ВАС РФ. 2014. № 5.

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора»// Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 2014. № 30.

16. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 мая 2012 № 151 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с ограниченной ответственностью»// Вестник ВАС РФ. 2012. № 8.

17. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»// Вестник ВАС РФ. 2009. № 2.

18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах»// Вестник ВАС РФ. 2008. № 2.

19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.

№ 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (ред. от 01.07.2014) // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10.

20. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 апреля 1998 г. № 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 6.

21. Обобщение судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023) // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 2, февраль, 2024

22. Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 5, май, 2020.

4.3. Основная литература

Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/>

1. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. А.Н. Беседин. – Москва: Проспект, 2024. – Режим доступа : <https://ebs.prospekt.org/book/48114>

2. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. — Москва: Статут, 2019. – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/1053967>

3. *Лаптев, В. А.* Корпоративное право: правовая организация корпоративных систем [Электронный ресурс]: монография. – Москва: Проспект, 2019. – 384 с. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/41576>

4. *Ломакин Д. В.* Коммерческие корпорации как субъекты корпоративных правоотношений [Электронный ресурс]: учебное пособие. Москва: Статут, 2020. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/edu/student/>

5. Субъекты предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Е.В. Трофимова. - Москва: Статут, 2024. - Режим доступа: <https://prospekt.org/index.php?page=book&id=47548>

4.4. Дополнительная литература

1. *Андреев, В. К.* Корпоративное право современной России [Электронный ресурс]: монография / В.К. Андреев, В.А. Лаптев. - Москва: Проспект, 2017. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/34399>

2. *Андреев, В. К.* Права и обязанности непубличного общества и его участников: теория и судебная практика [Электронный ресурс]: монография / В. К. Андреев, А. В. Ефимов, В. А. Кондратьев; отв. ред. В. К. Андреев. - Москва: РГУП, 2020. – 336 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1190632>

3. *Андреев, Ю. Н.* Механизм гражданско-правовой защиты [Электронный ресурс]: монография / Ю.Н. Андреев. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. — 464 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1837927>

4. Абдулкадиров Т. Принудительное исключение участника из

непубличной компании: монография / Т. Абдулкадиров. – Москва: Юстицинформ, 2021. – 164 с.

5. Глушецкий, А. А. Коммерческие корпорации: виды и организационное устройство / А.А. Глушецкий. - Москва: Статут, 2023. - 294 с.: - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/991867>

6. Добровольский, В.И. Корпоративное право для практикующих юристов.- Москва: Волтерс Клувер, 2009.

7. Добровольский, В.И. Проблемы корпоративного права в арбитражной практике. - Москва: Волтерс Клувер, 2008.

8. Долинская, В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. -Москва, 2006.

9. Долинская, В. В. Общее собрание акционеров [Электронный ресурс]: Монография / Долинская В.В. - Москва: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА,2016. - 160 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/541859>

10. Долинская В.В. Гражданское право: участники правоотношений. Учебное пособие / под ред. Слесарева В.Л. – Москва: Проспект, 2017. – 111 с.

11. Ельникова Е.В. Крестьянское (фермерское) хозяйство в системе российских коммерческих корпораций: вопросы без ответов // Хозяйство и право. – 2023. – № 3(554). – С. 27-42.

12. Ельникова Е.В. Наследование прав, возникших из членства в производственных кооперативах // Наследственное право. 2018. № 2. С. 19-22.

13. Ельникова Е.В. Использование цифровых технологий при голосовании на общем собрании участников (акционеров) хозяйственного общества // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2020. - № 7. – С. 60-67.

14. Ефименко Е.Н., Лаптев В.А. Корпоративные конфликты (споры): учебно-практическое пособие. – Москва.: Проспект, 2014.

15. Кузнецов, А.А. Исключение участника из общества с ограниченной ответственностью. / А.А. Кузнецов. - Москва: Статут, 2014. - 141 с.

16. Кузнецов, А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий очерк [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Кузнецов. - Москва: Статут, 2017. - 161 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1080113> .

17. Кузнецов А.А. Реорганизация хозяйственных обществ: гражданско-правовые способы защиты прав и интересов участников и кредиторов. – М.: Статут. 2021. 276 с.

18. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Р.А. Курбанова. – Москва: Проспект, 2018. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/38565> .

19. Корпоративное право. Учебный курс. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. – Москва: Статут, 2017. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета .

20. Корпоративное право. Учебный курс. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. – Москва: Статут, 2018. – Режим доступа :

СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета .

21. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный ресурс] / В. А. Белов [и др.]; под редакцией В. А. Белова. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 552 с. - URL: <http://www.consultant.ru/edu/student/> .

22. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и нормативно-правового регулирования [Электронный ресурс]: монография / отв. ред. Е.Д. Тягай. - Москва: Норма; ИНФРА-М, 2014. - <http://znanium.com/catalog/product/433874>

23. Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика её применения в хозяйственных обществах [Электронный ресурс]: монография – Москва: Статут. - 510 с. - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/edu/student/> .

24. Олейник Е.В., Шевченко О.М. Понятие и правовое регулирование цифровой корпорации // Предпринимательское право. 2023. № 2.

25. Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития [Электронный ресурс]: монография / МГУ имени М.В. Ломоносова ; Е. П. Губин, В. А. Вайпан, И. С. Шиткина [и др.]; отв. ред. Е. П. Губин. - Москва: Юстицинформ, 2019. - 664с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1078912> .

26. Предпринимательское право: современный взгляд [Электронный ресурс]: монография / МГУ имени М.В. Ломоносова / Е. А. Абросимова, В. К. Андреев, Е. Г. Афанасьев [и др.]; отв. ред. С. А. Карелина, П. Г. Лахно. - Москва: Юстицинформ, 2019. — 600 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1046024> .

27. Рыков, И.Ю. Субсидиарная ответственность в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Рыков. - Москва: Статут, 2017. - 193 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1080127> .

28. Сборник научно-практических статей III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом» [Электронный ресурс]: сборник документов / Е. А. Абросимова, В. К. Андреев, Л. В. Андреева [и др.]; под ред С. Д. Могилевского, М. А. Егоровой. - Москва: Юстицинформ, 2016. - 496 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1005815> .

29. Современное предпринимательское право: монография / отв. ред. И.В. Еришовой. [Монография]. - Москва: Проспект, 2014.

30. Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном праве [Электронный ресурс]: сборник статей : сборник научных трудов / В. З. Мамагеишвили, Д. И. Текутьев, О. В. Буткова [и др.]; под ред. И. С. Шиткиной. – Москва: Статут, 2017. - 192 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1007822> .

31. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав / отв. ред. Е. А. Суханов, А. Е. Шерстобитов; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова,

юр. фак., кафедра гражданского права. - Москва: Статут, 2021. - 492 с. - ISBN 978-5-8354-1720-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1859676>.

32. *Степанов, Д. И.* Ответственность директора перед корпорацией за причиненные ей убытки в судебной практике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.И. Степанов, Ю.С. Михальчук. - М: Статут, 2018. - 208 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1080107>.

33. *Суханов, Е. А.* Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс] / Е.А. Суханов. - Москва: Статут, 2014. - 456 с. - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/464025>.

34. *Суханов, Е. А.* Проблемы кодификации корпоративного и вещного права: Избранные труды 2013-2017 гг. [Электронный ресурс] / Е. А. Суханов. - Москва: Статут, 2018. - 496 с. - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1015003>.

35. *Текутьев, Д. И.* Правовой механизм повышения эффективности деятельности членов органов управления корпорации [Электронный ресурс] / Д.И. Текутьев. - Москва: Статут, 2017. - 176 с. - <https://znanium.com/catalog/product/1014920>.

36. *Фомина, О. Н.* Правовое положение предпринимательской корпорации в США и акционерного общества в РФ: сравнительно-правовой анализ [Электронный ресурс]: монография / Фомина О.Н. - Москва: Статут, 2016. - 160 с. ISBN 978-5-8354-1281-5. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1007523>.

37. *Шершеневич, Г.Ф.* Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). - Москва, 1994.

38. *Шиткина, И. С.* Сделки хозяйственных обществ, требующие корпоративного согласования [Электронный ресурс]: монография / И. С. Шиткина. - Москва: Статут, 2020. - 226 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1225748>.

39. *Шиткина И. С.* Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление. - Москва, 2006.

40. *Шиткина И. С.* Корпоративное право в таблицах и схемах. 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2017. - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/edu/student/>.

41. *Филиппова, С. Ю., Шиткина, И. С.* Продажа или приобретение бизнеса: правовое сопровождение сделки [Электронный ресурс]: монография / И. С. Шиткина, С. Ю. Филиппова. - Москва: Статут, 2019. - 191 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1079474>.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным

справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.;
----	----------------	-----------	---	--

				- № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно

3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
----	--------------------	-----------	---	---

				- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;

				- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам:	

		№ 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13

включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.